



Nr. 186 Kabinettsitzung vom 27. Oktober 1923, 18 Uhr

R 43 I/1388, Bl. 348–352

Anwesend: Stresemann, Schmidt, Sollmann, Luther, Koeth, Brauns, Radbruch, Geßler, Höfle, Oeser, Graf von Kanitz; StS Kempkes, Weismann; MinDir. Meissner, Kalle; MinR Kempner; Protokoll: MinR Kiep.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf einer Verordnung über die Verlängerung der Geltungsdauer zweier Demobilmachungsverordnungen. (Rundschreiben des Herrn Reichsarbeitsministers vom 26.10.1923 [...])
2. Sachsen.
3. Entwurf einer Verordnung über Verbrauchssteuern.
4. Entwurf einer Verordnung zur Änderung des Tabaksteuergesetzes. [...]

1. Entwurf einer Verordnung über die Verlängerung der Geltungsdauer zweier Demobilmachungsverordnungen. (Rundschreiben des Herrn Reichsarbeitsministers vom 26.10.1923 [...])

Außerhalb der Tagesordnung

Der *Reichsarbeitsminister* trug den Inhalt der Verordnung nebst Begründung vor¹. Da es sich hier um Maßnahmen bezüglich der Arbeitszeit handle, könne es zweifelhaft erscheinen, ob sie im Rahmen des Ermächtigungsgesetzes erlassen werden könnten. Er halte diese Bedenken jedoch nicht für stichhaltig, da ja der Vorbehalt des Reichstags im Ermächtigungsgesetz sich auf das eigentliche Arbeitszeitgesetz bezogen habe. Im übrigen handle es sich vorwiegend lediglich um eine Regelung bis zum 17. November d. Js.²

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte sein Einverständnis, bat jedoch, bei der Veröffentlichung in der Presse einen aufklärenden Hinweis darauf zu machen, daß es sich hier lediglich um eine vorübergehende Regelung handle.

¹ Mit dieser VO sollten die Regelung der Arbeitszeit gewerblicher Arbeiter vom 23.11.18 (RGBL., S. 1334) mit der Ergänzung vom 17.12.18 (RGBL., S. 1436) sowie die Regelung der Arbeitszeit für Angestellte vom 18.3.19 (RGBL., S. 315) über den 31.10.23 bis zum Ende November in Kraft bleiben (R 43 I/612, Bl. 182).

² In seinem Anschreiben zum VOEntw. erklärte StS Geib, er halte die VO für angängig, auch wenn nach § 1 Abs. 2 des Ermächtigungsgesetzes vom 13.10.23 das Arbeitszeitgesetz nicht einbezogen sei. „Denn diese Bestimmung bezieht sich nach den vorausgehenden Verhandlungen lediglich auf das neuzuschaffende Recht, hindert aber selbstverständlich nicht, daß die Lücke, die durch den Ablauf der Gültigkeit der Demobilmachungsverordnungen in der Gesetzgebung entstehen würde und auf jeden Fall vermieden werden muß, durch die vorläufige Aufrechterhaltung des bisherigen Rechtszustandes ausgefüllt wird“ (R 43 I/612, Bl. 181).

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß der Verordnung zugestimmt werde ³.

2. Sachsen.

Der *Reichswehrminister* trug den Entwurf eines Schreibens vor, das er dem sächsischen Ministerpräsidenten Dr. Zeigner zu übersenden beabsichtige ⁴. Die Lage in Sachsen sei derart, daß ein sofortiges Eingreifen notwendig sei ⁵. Geschehe solches nicht, so würde insbesondere die Lage der Reichswehr in Sachsen unerträglich. Als Staatskommissar, dem die Ausübung der Regierungsgewalt bis zur Bildung einer neuen Regierung ohne Kommunisten zu übertragen sei, habe er den ehemaligen Chef der sächsischen Staatskanzlei, Ministerialdirektor Schulze, in Aussicht genommen. Er wolle durch die Wahl eines parteilosen Beamten zum Ausdruck bringen, daß es sich bei dieser Aktion um ein völlig unparteiisches Vorgehen handle ⁶.

Der *Reichsjustizminister* äußerte verfassungsrechtliche Bedenken gegen den Vorschlag des Reichswehrministers. Nach Maßgabe des Artikel 48 der Reichsverfassung sei es nicht möglich, auf Grund der darin gegebenen Befugnisse eine Länderregierung abzusetzen. Im übrigen sei er aber auch der Ansicht, daß die Reichswehr in Sachsen nicht richtig vorgegangen sei, und daß diese Tatsache zum großen Teil die jetzige Lage hervorgerufen habe.

Der *Reichsminister des Innern* regte an, auf Grund des 1. Absatzes des Art. 48 vorzugehen. Hierbei müsse die Initiative vom Herrn Reichspräsidenten ausgehen.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß er auf Grund der gegebenen Sachlage den Vorschlag des Reichswehrministers als die richtige Lösung ansehe und bereit sei, die Verantwortung dafür zu tragen. Eine Regierung mit kommunistischen Mitgliedern, wie gegenwärtig in Sachsen bestehend, könne er als verfassungsmäßig nicht anerkennen. Besonders dringlich sei jedoch die Lage durch die Zuspitzung der Verhältnisse in Bayern. Die Reichsregierung dürfe es nicht dahin kommen lassen, zwischen dem Rechtsradikalismus Münchens und dem Linksradikalismus Sachsens erdrückt zu werden. Die Frage sei, ob der Reichswehrminister einen Beschluß des Kabinetts wünsche.

Der *Reichswehrminister* erwiderte, daß er die Verantwortung politisch und rechtlich selber zu tragen bereit sei. Er wolle sie auch insbesondere nicht auf den Herrn Reichspräsidenten abwälzen. Er halte es nur für seine Pflicht, das Kabinett, wie bisher geschehen, von wichtigen politischen Maßnahmen, die er auf Grund der ihm übertragenen Vollmachten treffe, rechtzeitig zu unterrichten.

Was die verfassungsrechtlichen Bedenken des Reichsjustizministers anbelange, so schlage er vor, den Ministerialdirektor, Dr. Meissner als einen der hervorragendsten Kenner der deutschen Reichsverfassung zu hören.

Ministerialdirektor Dr. Meissner führte aus, daß er die Bedenken des Reichsjustizministers nicht teilen könne. Gemäß Artikel 48 der Reichsverfassung könnten sowohl der Herr Reichspräsident als auch der Inhaber der vollziehenden Gewalt alle Maßnahmen treffen, die erforderlich seien. Es bestünden dabei nur 2 Schranken: 1) von den Grundrechten könnten nur gewisse, besonders bezeichnete aufgehoben werden, 2) gewisse für den Bestand der Reichsregierung unentbehrliche Organe, wie Reichskanzler und Reichstag, könnten nicht angetastet werden. Die in Artikel 17 enthaltene Vorschrift sei als Grundrecht im Sinne von Artikel 48 Abs. 2 nicht anzusehen; somit stände nach

³ Die VO wurde am 29.10.23 ausgefertigt und in RGBL. I, S. 1037 veröffentlicht. Erneut wurde die Regelung der Arbeitszeit nach den Demobilisierungsbestimmungen in der Ministerbesprechung vom 15.11.23, P. 2 behandelt (Dok. Nr. 259).

⁴ Der genannte Entw. hat sich weder in R 43 I noch im NL im BA ermitteln lassen. Offensichtlich war darin – wie aus dem folgenden ersichtlich ist – die Absicht ausgedrückt worden, die sächs. Reg. abzusetzen.

⁵ In Sachsen war es zu Zusammenstößen zwischen der Dresdner Reg. nahestehenden Demonstranten und der vorrückenden Reichswehr gekommen (Schultheß 1923, S. 200 f., 206), außerdem hatten die sächs. Bergarbeiter als Reaktion auf Verhaftungen durch die Reichswehr einen Streik begonnen, durch den die Elektrizitätswerke stillgelegt werden sollten (Die Zeit, Nr. 248 v. 26.10.23).

⁶ Schulze, ehem. Chef der sächs. Staatskanzlei, galt als „der ungekrönte König Sachsens“; s. a. W. Fabian, Klassenkampf um Sachsen, S. 146.

seiner Auffassung der genannte Artikel 17 dem Vorschlage des Reichswehrministers nicht entgegen
7.

Der *Reichskanzler* betonte die unbedingte Notwendigkeit, im Rahmen der Reichsverfassung zu verbleiben, wo es sich gerade um Wiederherstellung verfassungsmäßiger Zustände handle ⁸. Die Durchsetzung der Verfassung Sachsen gegenüber würde die Stellung des Reichs Bayern gegenüber erheblich verstärken und somit einen Konflikt vermeiden lassen, dessen Folgen nicht abzusehen seien.

Er sei durchaus ein Freund der Verständigung, halte aber ein energisches, klares Handeln im gegenwärtigen Augenblick für unerlässlich. Gerade bei der jetzigen Verbesserung der außenpolitischen Lage ⁹ sei es unbedingt erforderlich, die Autorität der Reichsregierung zu stärken.

Der *Reichsminister für Wiederaufbau* schlug vor, Sachsen gegenüber ebenso zu verfahren, wie mit Beziehung auf Bayern beschlossen ¹⁰ und gleichzeitig mit allen Mitteln auf die sächsische Regierung einzuwirken zu suchen, um einen freiwilligen Rücktritt derselben oder eine sonstige geeignete Lösung zu ermöglichen.

Der *Reichskanzler* verlas die Note, welche am gleichen Tage in München namens der Reichsregierung übergeben werde ¹¹.

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte, daß er, sofern die tatsächlichen Angaben des Reichswehrministers über die innerpolitische Lage zutreffend seien, sich dem Vorschlage des Reichswehrministers anschließe.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte sich ebenfalls mit dem vom Reichswehrminister beabsichtigten Vorgehen einverstanden und wies insbesondere auf die Notwendigkeit des beschleunigten Handelns hin. Man dürfe sich dabei nicht durch formale Bedenken aufhalten lassen. Er verspreche sich insbesondere von einem energischen Vorgehen gegen den unerträglichen Terror von links, der in Sachsen herrsche, eine günstige Einwirkung auf die sehr bedenkliche Lage in Bayern und eine Isolierung der dortigen rechtsradikalen Bestrebungen.

Der *Reichskanzler* übergab infolge anderweitiger Behinderung den Vorsitz dem Reichsminister für Wiederaufbau.

Der *Reichswehrminister* legte dar, daß der von ihm gewählte Weg gerade darauf abziele, ein gewaltsames Vorgehen zu vermeiden.

Der *Reichsminister des Innern* äußerte seine Bedenken, ob bei einer Durchführung der Maßnahmen die Koalition im Reiche sich noch erhalten lasse. Es sei zu befürchten, daß ein solches einseitiges Vorgehen gegen Sachsen von der Mehrzahl der Arbeiterschaft im Reiche mißverstanden und von den sozialdemokratischen Abgeordneten nicht gebilligt werde. Dadurch würden die Sozialdemokraten gerade zu den Kommunisten hingetrieben, während es doch das Ziel sei, die Kommunisten in Mitteldeutschland zu isolieren, ebenso wie die Rechtsradikalen in Bayern.

Der *Reichsernährungsminister* erklärte seine Zustimmung zu dem Vorschlage des Reichswehrministers und unterstrich die Notwendigkeit, sofort zu handeln und die Entscheidung nicht weiter aufzuschieben. Gerade das werde von der Regierung erwartet und weite Kreise des Bürgertums und der gemäßigten Rechtsparteien sähen ein solches energisches Handeln als Voraussetzung für den Fortbestand einer Regierung, zu welcher sie Vertrauen hätten.

Der *Reichswehrminister* wies darauf hin, daß durch die bereits erfolgte Übergabe der Note der Reichsregierung in München die Sache schneller in Fluß gekommen sei, als er erwartet habe. Infolgedessen sei keine Zeit mehr zu verlieren. Es dürfe nicht dazu kommen, daß die Reichsregierung das Einschreiten in Sachsen aufschiebe bis ultimative Bedingungen von München her nach dieser

7 Freistaatliche Verfassung der Länder und Verhältniswahlrecht bei Wahlen zu Landesparlamenten.

8 S. Aufzeichnung über die verfassungsrechtlichen Maßnahmen gegen ein Land auf Grund Art. 48 (Dok. Nr. 187).

9 Wahrscheinlich bezieht sich Stresemann damit auf die Imperial Conference in London, auf der Kritik am frz. Verhalten gegenüber Deutschland geübt worden war.

10 S. Dok. Nr. 184.

11 S. Dok. Nr. 185.

Richtung hin gestellt würden. Käme es erst so weit, so würden große Teile des Bürgertums auch im übrigen Deutschland sich dem bayerischen Vorgehen anschließen und die Lage der Reichsregierung unmöglich machen.

Der *Reichsarbeitsminister* schloß sich den Ausführungen des Reichswehrministers an und wies darauf hin, daß der gefährlichste Feind für den Bestand der Reichsregierung der Kommunismus sei; gegen diesen müsse man sich daher zuerst wenden.

Der *Reichsminister des Innern* regte an, vor der endgültigen Entscheidung mit dem Herrn Reichspräsidenten Fühlung zu nehmen.

Der *Reichsminister für Wiederaufbau* bat, die Sitzung zu unterbrechen, damit er und die anderen sozialdemokratischen Mitglieder des Kabinetts sich die Sachlage in Ruhe überdenken und gegebenenfalls mit ihren Parteifreunden darüber sich beraten könnten.

Nach einer Pause eröffnete der *Reichsminister für Wiederaufbau* erneut die Sitzung und schlug vor, die noch unerledigten Punkte der Tagesordnung für die Kabinettsitzung zu beraten.

3. Entwurf einer Verordnung über Verbrauchssteuern.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug die Verordnung nebst Begründung vor und erklärte seine Bereitschaft, dem vom Reichsarbeitsminister erhobenen Einwand gegen die sofortige Inkraftsetzung dadurch Rechnung zu tragen, daß der Zeitpunkt der Inkraftsetzung durch den Reichsminister der Finanzen bestimmt werden solle¹².

Der *Reichsminister für Wiederaufbau* bat, der Stimmung in der Bevölkerung dadurch Rechnung zu tragen, daß bei der Bekanntgabe der Verordnung in der Presse darauf hingewiesen werde, daß gleichzeitig erhebliche Vermögensbesteuerung vorbereitet werde.

Der Reichsminister für Wiederaufbau stellte fest, daß der Vorlage zugestimmt werde¹³.

4. Entwurf einer Verordnung zur Änderung des Tabaksteuergesetzes. [...]

Fortsetzung zu Punkt 2: Sachsen.

Nach einer Pause übernahm der *Reichskanzler* erneut den Vorsitz und bat den Reichsminister für Wiederaufbau, die Stellungnahme der sozialdemokratischen Mitglieder des Kabinetts bekanntzugeben.

Der *Reichsminister für Wiederaufbau* teilte mit, daß er und seine Fraktionskollegen im Ministerium es nicht für tragbar hielten, eine Landesregierung, welche sich auf parlamentarische Mehrheit stütze und verfassungsmäßig zustande gekommen sei, in der beabsichtigten Weise abzusetzen. Sie schlugen vor, daß zunächst der Versuch gemacht werde, den Ministerpräsidenten Dr. Zeigner zum

¹² Der vom RFM am 18.10.23 vorgelegte Entw. sah zur Anpassung an die Inflation eine Anhebung der Zuckersteuer, der Salzsteuer, der Zündwarensteuer und der Spielkartensteuer vor (R 43 I/2410, Bl. 336–338). Demgegenüber hatte der RArbM in einem Schreiben an den RFM vom 23.10.23 erklärt, er könne der weiteren Verteuerung lebensnotwendiger Güter wie Zucker und Salz nicht zustimmen, solange keine Sicherung durch ein wertbeständiges Zahlungsmittel gegeben sei. Außerdem wandte sich Brauns gegen die Festsetzung des Steuersatzes in Gold und verlangte, stattdessen auf die Rentenmark Bezug zu nehmen (R 43 I/2410, Bl. 351). Hierzu bemerkte ORegR Grävell in einem Referentenvortrag vom 26.10.23: „Es ist zuzugeben, daß infolge der derzeitigen Belastung der Arbeitnehmerschaft durch die sog. Inflationssteuer eine weitere Belastung durch erhöhte Verbrauchssteuern kaum erträglich ist. Gleichwohl dürfte es mit Rücksicht darauf, daß die Verordnung erst am 1. November in Kraft treten soll, mit der Ausgabe der Rentenmark aber schon am 5. 11. zu rechnen ist, kaum erforderlich sein, die Artikel I und II der [Steuererhöhung bei Zucker und Salz] Verordnung zurückzustellen. – Bei der Bestimmung der Festsetzung der Steuern in Gold ist zweifellos das Reichsfinanzministerium davon ausgegangen, daß eine Rentenmark einer Goldmark gleich steht. Die formelle Abstimmung der Verordnungsentwürfe auf die Rentenmark dürfte empfehlenswert sein“ (R 43 I/2410, Bl. 352).

¹³ Die VO vom 27.10.23 wurde in RGBl. I, S. 1085 veröffentlicht. Der Steuersatz wurde weiterhin nach dem Goldwert angenommen. In Art. V war festgelegt, daß der RFM den Zeitpunkt des Inkrafttretens bestimme.

freiwilligen Rücktritt zu veranlassen. Gehe er hierauf nicht ein, so habe das Kabinett freie Hand, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Der *Ministerialdirektor Meissner* teilte mit, daß er im Auftrage des Herrn Reichspräsidenten folgenden Vermittlungsvorschlag zu unterbreiten habe¹⁴: Es solle zunächst durch den Herrn Reichskanzler eine Aufforderung an den sächsischen Ministerpräsidenten zum Rücktritt der gegenwärtigen Regierung mit kurzer Befristung ergehen. Daneben sollten jedoch alle Schritte von Seiten des Inhabers der vollziehenden Gewalt erfolgen, welche vorgesehen seien, um im Falle einer nicht befriedigenden Antwort des sächsischen Ministerpräsidenten die Übernahme der Regierung in Sachsen durch einen Staatskommissar erfolgen zu lassen.

Der *Reichswehrminister* teilte mit, daß er gegen jede Verzögerung der von ihm für erforderlich gehaltenen Maßnahme die ernstesten Bedenken hege. Es gehe um Stunden und handle sich um staatspolitische Notwendigkeiten, bei denen man auf Stimmungen und Parteiwünsche keine Rücksicht nehmen könne. Er befürchte daher, daß bei Befolgung des Vorschlages des Herrn Reichspräsidenten die Lage der Reichsregierung aus der Hand gleiten werde. Immerhin könne er sich dem Rate des Herrn Reichspräsidenten nicht entziehen, er bitte nur um genaue Formulierung, was zu geschehen habe.

Der *Reichskanzler* teilte den Bericht der Vertretung der Reichsregierung in München über die Überreichung der Note der Reichsregierung am Vormittage mit¹⁵. Er halte hiernach sowie auf Grund der ihm sonst zugegangenen Nachrichten aus Bayern die dortige Lage schon für derart zugespitzt, daß keine Zeit mehr zu verlieren sei. Insbesondere müsse mit Rücksicht auf die möglicherweise sofort in Bayern gefaßten Entschließungen die Tatsache eines Eingreifens der Reichsregierung in Sachsen unverzüglich der Öffentlichkeit bekanntgegeben werden.

Der *Reichsernährungsminister* betonte erneut die Notwendigkeit sofortigen Handelns, sowohl mit Rücksicht auf die gesamte bürgerliche öffentliche Meinung als auch insbesondere auf die Reichswehr.

Der *Reichsminister der Justiz* bat, bei der Veröffentlichung in der Presse möglichste Zurückhaltung zu üben, um die Lage in der sozialdemokratischen Partei nicht zu erschweren.

Nach einer weiteren Erörterung über die zu wählende Formulierung hinsichtlich der Aufforderung des Reichskanzlers an den sächsischen Ministerpräsidenten sowie auch bezüglich der Bekanntgabe in der Presse, an welcher sich der Reichskanzler, der Reichsminister der Justiz, der Reichsminister der Finanzen, der Reichsarbeitsminister, der Reichsernährungsminister, der Reichsminister des Innern und der Reichsverkehrsminister beteiligten, stellte der Reichskanzler fest, daß die Aufforderung an den sächsischen Ministerpräsidenten etwa dahin lauten müsse, daß die Verhältnisse unter der gegenwärtigen Regierung in Sachsen infolge der kommunistischen Beteiligung für die Reichsregierung nicht mehr tragbar seien und daß daher diese Regierung nicht mehr als solche anerkannt werden könne. Der sächsische Ministerpräsident werde daher aufgefordert, die jetzige Regierung sofort aufzulösen und dafür Sorge zu tragen, daß eine neue Regierung ohne Teilnahme der Kommunisten sich bilde. Sollte dieser Aufforderung nicht alsbald entsprochen werden, dann werde der Inhaber der vollziehenden Gewalt einen Kommissar ernennen, der die Belange des Landes wahrnehmen werde, bis eine neue verfassungsmäßige Regierung gebildet sei.

Der *Reichsernährungsminister* beantragte, die Formulierung der Aufforderung an den sächsischen Ministerpräsidenten und der Bekanntgabe in der Presse dem Herrn Reichskanzler zu übertragen. Nachdem hiergegen Widerspruch nicht erhoben wurde, schloß der Reichskanzler die Sitzung¹⁶.

¹⁴ Zur Stellung des RPräs. im Sachsenkonflikt s. Anhang Nr. 1.

¹⁵ S. Anm. 21 zu Dok. Nr. 185.

¹⁶ S. Dok. Nr. 188.

Zitierhinweis

Nr. 186 Kabinettsitzung vom 27. Oktober 1923, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Stresemann, bearb. von Karl-Dietrich Erdmann Martin Vogt, 1978, S. 853–859 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/str-D186>